

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2281 -
2282/2532

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.บรรยงกิจก่อสร้าง

กรุงเทพมหานคร กับพวก

กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 218 แผ่นที่ 4)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันศาลชั้นต้นพิพากษา
ยกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินค่ารับเหมาก่อสร้างทั้งสอง
สำนวน (สองสัญญา) แก่โจทก์รวมเป็นเงิน 3,762,000 บาท กับให้จำเลยที่ 1 ใช้
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องแต่ละสำนวนจนกว่าจะ
ชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโจทก์และจำเลยที่ 1
ต่างฎีกา เฉพาะจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 213,217,216)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับแก่จำเลยที่ 1 ไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับแก่จำเลยที่ 1 ไว้ในระหว่างฎีกา

(มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ